臺灣橋頭地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月14日
發文字號：橋院甯114司執蘭字第32277號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第32277號清償票款強制執行事件，債務人徐士雄所有如附表不動產特別變賣後之減價拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：

（一）以現金繳納者：投標人須至本院出納室繳納換取臨時收據，並應將臨時收據放入投標書。如未將臨時收據放入投標書，或逕將現金放入投標書或保證金封存袋並投入票櫃者，均不得補正，該投標即屬無效。

（二）以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交者：得直接放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。

（三）投標書暨保證金封存袋，向本院聯合服務中心（訴訟輔導科）洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年8月18日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：高雄市橋頭區經武路911號）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年8月18日下午3時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳

保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

（十）投標人應注意拍賣不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、管理費、水費、電費、瓦斯費或其他稅捐、費用，得標後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

十三、拍定（或承受）人應承擔拍定（或承受）日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。

民 事 執 行 處

司法事務官　劉大瑋

01 附表：

02

114年司執字032277號　財產所有人：徐士雄								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	旗山區	旗山		227-12	18.00	2分之1	113,000元
	備考							
2	高雄市	旗山區	旗山		227-13	58.00	2分之1	589,000元
	備考							
3	高雄市	旗山區	旗山		227-24	45.00	2分之1	461,000元
	備考							
4	高雄市	旗山區	旗山		227-25	3.00	2分之1	32,000元
	備考							
5	高雄市	旗山區	旗山		227-58	3.00	2分之1	16,000元
	備考							
6	高雄市	旗山區	旗山		227-64	29.00	2分之1	154,000元
	備考							

03

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
				樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	4474	高雄市旗山區旗山段227-13、227-24、227-25、227-58、227-64地號 ---------- 高雄市旗山區延平一路487巷17號		一層：130.02 合計：130.02		2分之1	93,000元
	備考	※未保存登記建物。本建物總面積為130.02平方公尺，其中16.62平方公尺占用鄰地227-26、227-57、227-63、227-65、227-11、226-65、226-83地號。					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		據地政人員於民國114年7月17日勘測時陳稱本件除227-12地號土地上有非本件標的建物部分占用外，其餘土地均有標的建物坐落其上，另據在場之第三人即債務人之弟徐士興表示本件建物由其自行居住使用中，惟實際使用情形，投標人應自行查明。					
備註		一、上開不動產7宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：1,458,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：292,000元。 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。					

	五、本件土地及建物均拍賣應有部分，除本件標的建物外，其餘建物均不在拍賣範圍內，拍定後均不點交，共有人對該拍賣標的有優先承購權。共有人行使優先購買權時，應就土地及建物一併購買。如共有人主張優先購買，於依同樣條件繳足價金時，原拍定之解除條件成就，失其效力。又本件拍賣之標的係債務人所有不動產之應有部分，如拍定後或拍定前，經法院形成判決或其他變更所有權狀態(如經分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者等)，本院於拍定後仍得撤銷拍定，請投標人注意。 六、本件建物未辦建物所有權第一次登記，拍定人不能依權利移轉證書辦理所有權登記，亦不得以面積不符請求減少價金或撤銷拍定；且若該建物經建築主管機關認定為違章建築，拍定人應自行承擔受拆除之危險；又該建物部分占用毗鄰之同段227-26、227-57、227-63、227-65、227-11、226-65及226-83地號土地，使用權屬不明，占用之土地不在拍賣範圍，占用責任由拍定人自行處理，請投標人注意。 七、本件土地均位於都市計劃區域內，現依高雄市政府都市發展局土地使用分區查詢網頁所示，227-12、227-13、227-24及227-25地號土地均編定為住宅區，227-58及227-64地號土地均編定為道路用地，請投標人自行查明注意，應以高雄市政府都市發展局公告為準。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 九、本件建物據高雄市政府警察局旗山分局函覆自民國111年1月1日起至民國114年11月11日止，均無受理民眾110報案紀錄，惟是否曾發生非自然死亡情形，請投標人自行查明。 十、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十一、投標日期：中華民國115年8月18日下午2點30分到3點30分(特別拍賣)。

函 稿 代 碼：5.18.2 拍賣公告（特別變賣後減價拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：蘭股
擬　　判：擬　　判